

CST.3

**Carte de séjour temporaire portant la mention « salarié »,
« travailleur temporaire », « entrepreneur/profession libérale »**

L'étranger doit apporter les originaux, accompagnés d'une copie, des documents suivants (NB : les justificatifs doivent être accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en français par un traducteur interprète agréé près une cour d'appel) :

1. PREMIÈRE DEMANDE ET RENOUVELLEMENT – DOCUMENTS COMMUNS

- ☒ ~~Visa de long séjour valant titre de séjour validé en ligne ou carte de séjour en cours de validité.~~
- ☒ ~~Justificatif d'état civil et de nationalité :~~
 - ~~passport (pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et aux visas) ;~~
 - ~~à défaut autres justificatifs (attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire, etc.)~~
- ☒ ~~Justificatif de domicile datant de moins de 6 mois :~~
 - ~~facture d'électricité (ou gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet) ; ou : bail de location de moins de 6 mois ou quittance de loyer (si locataire) ; ou taxe d'habitation ;~~
 - ~~si hébergement à l'hôtel : attestation de l'hôtelier et facture du dernier mois ;~~
 - ~~en cas d'hébergement chez un particulier : attestation de l'hébergeant datée et signée, copie de sa carte d'identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l'adresse de sa CNI ou de sa carte de séjour n'est plus à jour.~~
- ☒ ~~3 photographies d'identité récentes (format 35 mm x 45 mm – norme ISO/IEC 19794 – 5 : 2005) (pas de copie).~~
- ☐ ~~Certificat médical délivré par l'OFII à remettre au moment de la remise du titre.~~

2. PREMIÈRE DEMANDE – DOCUMENTS SPÉCIFIQUES

2.1. Carte de séjour « salarié » (art. L. 313-10 1°)

code Agdref : 1203 ou 1223

2.1.1. Demande effectuée à l'expiration du VLS-TS « salarié » :

- ☐ ~~Si l'étranger occupe toujours l'emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail :~~
 - ~~l'autorisation de travail correspondant au poste occupé (CERFA n° 15187*02) ;~~
 - ~~élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur concernant le salarié avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des 12 derniers mois téléchargée par le salarié sur <https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/>~~
- ~~NB : Si l'employeur est un particulier employeur~~
 - ~~Attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail (CESU, ...).~~
- ☐ ~~Si l'étranger n'occupe plus d'emploi :~~
 - ~~attestation du premier employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail.~~
 - ~~avis de situation individuelle établi par pôle emploi~~
- ☐ ~~Si l'étranger souhaite exercer un autre emploi :~~
 - ~~attestation du premier employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail.~~
 - ~~dossier de demande d'autorisation de travail constitué par le nouvel employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié~~

2.1.2. Demande effectuée pour un changement de statut après une carte de séjour n'autorisant pas l'activité salariée :

- ☒ ~~dossier de demande d'autorisation de travail constitué par le nouvel employeur (formulaire CERFA n° 15186*03 pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié)~~

2.2. Carte de séjour « travailleur temporaire » (art. L. 313-10 2°)

code Agdref : 1203 ou 1223

2.2.1. Salarié bénéficiaire d'un contrat de travail à durée déterminée (hors détachement – cf. 2.2.2)

2.2.1.1. Lorsque le salarié poursuit l'exécution de son contrat à durée déterminée qui a justifié la délivrance de sa dernière autorisation de travail dans la limite des prolongations autorisées par le code du travail :

- ☒ Autorisation de travail correspondant au poste occupé (CERFA n° 15186*03 ou 15187*02,).
- ☒ Élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur concernant le salarié avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des 12 derniers mois téléchargée par le salarié sur <https://www.mesdroits sociaux.gouv.fr/>
NB : Si l'employeur est un particulier employeur
 - Attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail (CESU, ...).

2.2.1.2. Lorsque le salarié souhaite occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée (nouveau contrat) :

- ☒ Dossier de demande d'autorisation de travail constitué par le nouvel employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié

2.2.1.3. Lorsque le salarié souhaite exercer un premier emploi sous contrat à durée déterminée (changement de statut) :

- ☒ Dossier de demande d'autorisation de travail soumis par le nouvel employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié

2.2.2. Salarié détaché

2.2.2.1. Lorsque le salarié poursuit l'exécution de la mission qui a justifié la délivrance de l'autorisation de travail dans le cadre de son détachement :

- ☒ L'autorisation de travail correspondant à la mission occupée (CERFA n° 15187*01).
- ☒ Déclaration de détachement transmise à l'inspection du travail

2.3. Admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire (art. L. 313-14 du CESEDA)

code Agdref : 1227 ou 1228

- ☒ Dossier de demande d'autorisation de travail soumis par le nouvel employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié.)
- ☒ Tout document justifiant sa résidence habituelle depuis son entrée en France (ex. : avis d'imposition, attestation AME, etc.).
- ☒ Preuves d'exercice antérieur d'activité salariée (par exemple : bulletins de salaire ou à défaut relevés ou virements bancaires, certificat de travail, attestation Pôle Emploi, avis d'imposition sur le revenu correspondant aux périodes de travail, ...).
- ☐ Attestation de concordance d'identité établie par l'employeur si l'étranger a utilisé une autre identité pour travailler.
- ☒ Justificatifs de son insertion dans la société française (attestations de cercles amicaux, adhésion à des associations, activité bénévole, participation aux activités scolaires des enfants, etc.).

2.4. Carte de séjour temporaire « entrepreneur/profession libérale » (art. L. 313-10 3° du CESEDA)

code Agdref : 1231

2.4.1. Activités commerciale, industrielle ou artisanale

2.4.1.1. En cas de création (changement de statut ou nouvelle activité) :

- ☒ Justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d'affiliation au régime social des indépendants (à produire lors de la fabrication de la carte de séjour).
- ☒ Documents prévus par l'arrêté INTV1629756A du 28 octobre 2016 relatif aux pièces à produire pour la demande de délivrance de la carte de séjour « entrepreneur/profession libérale » ou « passeport talent » (Journal officiel du 30 octobre 2016).
- ☒ Tout justificatif sur la viabilité économique du projet de création de l'entreprise.

2.4.1.2. En cas de poursuite d'activité :

- ☒ Justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d'affiliation au régime social des indépendants.
- ☒ Documents prévus par l'arrêté INTV1629756A du 28 octobre 2016 relatif aux pièces à produire pour la demande de délivrance de la carte de séjour « entrepreneur/profession libérale » ou « passeport talent » (Journal officiel du 30 octobre 2016).
- ☒ Tout justificatif de l'effectivité de l'entreprise et des ressources tirées de l'activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein.

2.4.2. Activité libérale

- ☐ En cas de création (changement de statut ou nouvelle activité) : ~~justificatif d'immatriculation URSSAF et justification des capacités de son activité à lui procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein.~~
- ☐ En cas de poursuite d'activité : ~~tout justificatif de l'effectivité de l'activité et justification des ressources tirées de l'activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein.~~
- ☐ Si exercice d'une profession réglementée : ~~autorisation d'exercice ou inscription à l'ordre concerné.~~

2.5. Mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans (art. L. 313-15 du CESEDA)

code Agdref : 1229 ou 1230

- ☒ Documents attestant du placement à l'aide sociale à l'enfance (décision judiciaire ou, en cas de placement volontaire, décision cosignée des services départementaux et des titulaires de l'autorité parentale).
- ☐ dossier de demande d'autorisation de travail soumis par le nouvel employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié.)
- ☐ S'il s'agit d'un contrat de formation en alternance, copie du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation enregistré par l'administration
- ☒ Justificatifs du suivi réel et sérieux depuis au moins 6 mois d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle (relevé de notes, attestation d'assiduité).
- ☒ Tout document établissant la nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine (actes de décès des membres de famille, perte de l'autorité parentale des parents restés sur place, etc.).
- ☒ Avis de la structure d'accueil sur l'insertion dans la société française.

2.6. Résident de longue durée-UE dans un autre État membre de l'UE (art. L. 313-4-1 du CESEDA)

- ☒ Carte de séjour portant la mention « Résident de longue durée-UE » délivré par un autre État membre de l'UE.
- ☒ Justificatifs de ressources propres (exclusion des prestations sociales ou allocation), suffisantes (famille de 2 à 3 personnes : au moins le niveau du SMIC ; famille de 4 à 5 personnes : au moins le niveau du SMIC + 10 % ; famille de plus de 5 personnes : au moins le niveau du SMIC + 20 %), stables et régulières (attestation de versement de pension ou contrat de travail ou attestation bancaire, etc.).
- ☒ Justificatif d'assurance-maladie : carte d'assurance-maladie ou attestation d'assurance-maladie.
- ☒ Justificatifs propres au motif d'installation (sauf carte de séjour ou visa) : entrepreneur /profession libérale : cf. point 2.4. ; salarié et travailleur temporaire : cf. points 2.1. et 2.2.

3. RENOUELEMENT – DOCUMENTS SPÉCIFIQUES

3.1. Carte de séjour « salarié » (art. L. 313-10 1°)

code Agdref : 1203

3.1.1. Pendant la 2^{ème} année de validité :

- ☐ Si l'étranger occupe toujours l'emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail :
 - L'autorisation de travail correspondant au poste occupé (CERFA n° 15187*01) ;
 - Élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur concernant le salarié avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des 12 derniers mois téléchargée par le salarié sur <https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/>
- NB : Si l'employeur est un particulier employeur
 - Attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail (CESU, ...).
- ☐ Si l'étranger n'occupe plus d'emploi :
 - L'attestation du premier employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail.
 - L'avis de situation individuelle établi par pôle emploi
- ☐ Si l'étranger a changé d'emploi :
 - L'attestation du premier employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail.
 - Dossier de demande d'autorisation de travail soumis par le nouvel employeur (formulaire CERFA n° 15186*03, pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à la situation du salarié)

3.1.2. À l'issue de la 2^{ème} année de validité de sa carte de séjour temporaire « salarié » :

Le salarié étranger peut exercer toute activité professionnelle salariée sans solliciter une demande de renouvellement d'autorisation de travail, il justifie de son activité salariée en produisant :

- ☒ Élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur concernant le salarié avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des 12 derniers mois téléchargée par le salarié sur <https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/>

3.2. Carte de séjour « travailleur temporaire » (art. L. 313-10 2°)

code Agdref : 1223

3.2.1. Cas du bénéficiaire d'un contrat de travail à durée déterminée

3.2.1.1. Lorsque le salarié poursuit l'exécution de son contrat à durée déterminée qui a justifié la délivrance de son autorisation de travail s'il peut être prolongé (vérifier auprès de la Direccte) :

- ☒ L'autorisation de travail correspondant au poste occupé (CERFA n° 15187*01) ;
- ☒ Élément de la déclaration sociale nominative de l'employeur concernant le salarié avant la demande de renouvellement du titre de séjour ou attestation d'activité ou attestation d'activité professionnelle des 12 derniers mois téléchargée par le salarié sur <https://www.mesdroitssociaux.gouv.fr/>

NB : Si l'employeur est un particulier employeur

- Attestation de conformité aux déclarations en ligne du contrat de travail (CESU, ...).

3.2.1.2. Lorsque le salarié souhaite occuper un autre emploi sous contrat à durée déterminée :(nouveau contrat)

- ☒ **Dossier de demande d'autorisation de travail constitué par l'employeur** (avec le formulaire de demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger correspondant à la nature de l'activité salariée (CERFA n° 15186*03) accompagné des pièces justificatives précisées dans l'annexe

3.2.2. Salarié détaché

- ☒ Copie de la déclaration de détachement

NB : La prolongation du détachement d'un salarié ou un nouveau détachement au-delà de 2 ans doit être vérifiée auprès de l'inspection du travail.

3.3. Carte de séjour « entrepreneur/profession libérale » (art. L. 313-10 3° CESEDA)

code Agdref : 1231

3.3.1. Activités commerciale, industrielle ou artisanale

3.3.1.1. En cas de création (nouvelle activité) :

- ☒ **Justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d'affiliation au régime social des indépendants (à produire lors de la fabrication de la carte de séjour).**
- ☒ Documents prévus par l'arrêté INTV1629756A du 28 octobre 2016 relatif aux pièces à produire pour la demande de délivrance de la carte de séjour « entrepreneur/profession libérale » ou « passeport talent » (Journal officiel du 30 octobre 2016).
- ☒ **Tout justificatif sur la viabilité économique du projet de création de l'entreprise.**

3.3.1.2. En cas de poursuite d'activité :

- ☒ **Justificatif d'immatriculation de l'entreprise (statuts, extrait K ou Kbis) ou d'affiliation au régime social des indépendants.**
- ☒ Documents prévus par l'arrêté INTV1629756A du 28 octobre 2016 relatif aux pièces à produire pour la demande de délivrance de la carte de séjour « entrepreneur/profession libérale » ou « passeport talent » (Journal officiel du 30 octobre 2016).
- ☒ **Tout justificatif de l'effectivité de l'entreprise** et des ressources tirées de l'activité au moins équivalentes au SMIC à temps plein.

3.3.2. Activité libérale

- ☐ En cas de création (nouvelle activité) : **justificatif d'immatriculation URSSAF** et justification des capacités de son activité à lui procurer un niveau de ressources au moins équivalentes au SMIC à temps plein.
- ☐ En cas de poursuite d'activité : **tout justificatif de l'effectivité de l'activité et justification des ressources tirées de l'activité** au moins équivalentes au SMIC à temps plein.
- ☐ Si exercice d'une profession réglementée : **autorisation d'exercice ou inscription à l'ordre concerné.**

3.4. Mineur placé auprès de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 et 18 ans (art. L. 313-15 du CESEDA) : admission en qualité de salarié ou travailleur temporaire

code Agdref : 1229 ou 1230

- ☒ **Justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante** (évaluation, relevé de notes, attestation d'assiduité, attestation émanant du tuteur au sein de l'entreprise d'accueil...).